

Soberana Orden de Malta, de crear una suerte de *ombudsman* o defensor de los intereses de las generaciones venideras en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo que resolvería el inconveniente señalado¹⁸⁵. Sin embargo, tal propuesta no tuvo favorable acogida en el marco referenciado y hoy en día no existe una figura de similares características en el ordenamiento jurídico internacional.

Es en ese sentido que nuevamente nos encontramos imposibilitados de resolver de manera acabada la cuestión de la existencia de una personalidad jurídica internacional de las generaciones futuras. Tal calificación dependerá, en última instancia, de la definición de sujeto del derecho internacional que se adopte y de los elementos que se exijan para que los entes encuadren dentro de tal categoría.

CAPÍTULO 3

LAS NACIONES UNIDAS

Sergio Alejandro Rojo

1. La Organización de las Naciones Unidas: antecedentes

Con el fin de la Primera Guerra Mundial, las potencias vencedoras, sobre todo los Estados Unidos, buscaron crear una institución basada en la democracia: una organización mundial que funcionara bajo el imperio de la ley¹. Esa era la idea rectora del entonces presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, quien creía que con el fin de la guerra surgiría una revolución democrática en todo el mundo, y sería necesaria una organización internacional que la garantizara.

En ese sentido, en 1919 surgió la primera organización internacional gubernamental, la Sociedad de las Naciones –o Liga de las Naciones–², con competencias generales, que pretendía “fomentar la cooperación entre las naciones y garantizar la paz”³.

Sin embargo, la ambiciosa idea de Wilson fracasó prácticamente desde sus inicios, sobre todo porque el Senado de los Estados Unidos no aprobó la ratificación del tratado, impidiendo el ingreso de su principal promotor como miembro de la Sociedad de las Naciones. Asimismo, la falta de una prohibición al uso de la fuerza dio lugar a invasiones y anexiones de territorio (la invasión japonesa a Manchuria, la invasión soviética de Finlandia y la invasión italiana a Etiopía), lo que debilitó gravemente su posición como garante de la paz.

Para 1939 la mayoría de los miembros se habían retirado de la Sociedad de las Naciones o habían sido expulsados, dejándola virtualmente inoperante. Su final fue determinado por el estallido de la Segunda Guerra Mundial.

Ya durante este conflicto se evidenció la necesidad de contar con un sistema de seguridad colectiva más amplio y permanente, abierto a todos los Estados, como también de una nueva organización internacional de carácter general. Así fue que, al firmar la Carta del Atlántico, el 14 de agosto de 1941, el presidente Roosevelt y el primer ministro británico Churchill incluyeron ocho puntos que delinearon los objetivos que debería contener la próxima organización internacional. Estos puntos fueron luego replicados en la Declaración de las Naciones Unidas –o Declaración de Washington– del 1 de enero de 1942, suscripta por las veintiséis naciones aliadas, que sentó las bases sobre las que habría de sustentarse el nuevo orden mundial.

A la Declaración de las Naciones Unidas le siguió la Declaración de Moscú, del 30 de octubre de 1943, que fue firmada por las cuatro grandes potencias: Estados Unidos, Rusia, China y Gran Bretaña. Estos países manifestaron su intención de perpetuar la alianza más allá del conflicto bélico que la motivó. Con ese objetivo se firmó la Declaración de Teherán, el 1 de diciembre de 1943, donde se determinó la creación de los comités de expertos. Estos com-

1 Ikenberry, G. John, *After Victory*, Princeton University Press, New Jersey, 2001, p. 127.

2 Al respecto, ver Tam, Christian, “League of Nations” (2009), en *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, <http://www.mpeil.com>.

3 Pacto de la Sociedad de las Naciones, 28/06/1919, preámbulo.

partieron sus puntos de vista en las conferencias que se llevaron adelante entre los días 21 de agosto y 7 de octubre de 1944 en Dumbarton Oaks. En ellas sentaron las bases de lo que sería la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, un punto crucial no fue definido, el voto en el Consejo de Seguridad. Se necesitó de una nueva conferencia -Yalta, 5 al 12 de febrero de 1945- para que las potencias llegaran a un acuerdo.

Todos estos antecedentes fueron la base de los debates de la Conferencia de San Francisco que se celebró entre los días 25 de abril y 16 de junio de 1945, a la que concurrieron cincuenta naciones.

El resultado final de este largo proceso de negociación fue la Carta de las Naciones Unidas, firmada el 26 de junio de 1945, la cual entró en vigor el 24 de octubre de ese mismo año, fecha en la que se recibieron las ratificaciones de la mayoría de los Estados signatarios.

Esto no supuso la aparición de un "super-Estado" o de un Gobierno mundial, sino simplemente la puesta en marcha de un sistema de seguridad colectiva basado en la cooperación voluntaria de sus miembros.

2. La Carta de las Naciones Unidas: naturaleza jurídica y superioridad jerárquica

Si bien estamos en presencia de un tratado internacional, no podemos considerarlo un tratado ordinario. Existen autores que han llegado a considerarlo una constitución, en el sentido de las constituciones internas de los Estados⁴. Motiva esa concepción lo establecido en el artículo 103, que determina que, en caso de conflicto entre un tratado celebrado por uno o más miembros y las obligaciones de la Carta, prevalecen estas últimas. Ello sin importar si dicho tratado es anterior o posterior a la Carta.

La Corte Internacional de Justicia ha confirmado en el caso *Lockerbie* que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 103, las resoluciones del Consejo de Seguridad tienen preeminencia sobre cualquier otro acuerdo internacional. En este caso particular, Libia se negaba a extraditar a los Estados Unidos o al Reino Unido a los responsables del atentado contra el vuelo 103 de Pan Am, el cual estalló sobre la localidad escocesa de Lockerbie. El Gobierno libio se amparaba en lo establecido por el artículo 7 de la Convención de Montreal de 1971⁵, que recepta la regla *aut dedere aut judicare* (extraditar o juzgar), la cual permite al Estado contratante someter a su jurisdicción al autor del delito, si no opta por deportarlo al Estado donde se cometió la falta⁶. Ante esta negativa, los Estados Unidos y el Reino Unido, junto con Francia, sometieron la cuestión al Consejo de Seguridad, quien adoptó las resoluciones 731⁷ y 748⁸, que instaron a Libia a entregar a los responsables de los atentados e impusieron sanciones económicas, respectivamente. Al someter la cuestión a la Corte, esta determinó:

Considerando que tanto Libia como el Reino Unido, como Estados Miembros de las Naciones Unidas, están obligados a aceptar y aplicar las decisiones del Consejo de Seguridad de conformidad con el Artículo 25 de la Carta; considerando que la Corte, que se halla en la etapa de las actuaciones sobre las medidas provisionales, considera que prima facie esa obligación se extiende a la decisión que figura en la resolución 748 (1992), [...] de conformidad con el Artículo 103 de la Carta [...] ⁹.

4 Reparación por daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas, CIJ, Opinión Consultiva, 11/04/1949, ICJ Reports 1949, p. 179.

5 Conforti, Benedetto, *The Law and Practice of the United Nations*, Martinus Nijhoff, Leiden, 8.º edic., 2006, p. 10.

6 Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil, Montreal, 23/09/1971.

7 Placht, Michael, "The Lockerbie Case: The role of the Security Council in enforcing the principle *aut dedere aut judicare*", *E.J.I.L.*, vol. 12, n.º 1 (2001), p. 128.

8 Resolución S/RES/731 (1992), 21/1/1992.

9 Resolución S/RES/748 (1992), 31/3/1992.

10 Cuestiones de Interpretación y aplicación de la Convención de Montreal de 1971 sobre el incidente aéreo de Lockerbie (Jamahiriyá Árabe Libia c. EE.UU.), CIJ, Providencia, 14/04/1992, parág. 88 (traducción libre).

Sin embargo, reciente jurisprudencia ha actuado en contra de esta presunción, en especial cuando está en juego la protección de los derechos humanos, tal como sucedió en el caso *Nada c. Suiza*¹¹, donde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos entendió que Suiza violó derechos humanos fundamentales de Youssef Nada, a quien no se le permitió el ingreso a territorio suizo, fundando tal prohibición en las resoluciones del Consejo de Seguridad relativas a terrorismo.

Otro aspecto que destaca el carácter especial de la Carta es el artículo 2(6), el cual determina la aplicabilidad de las disposiciones de ese tratado a aquellos Estados que no sean miembros de las Naciones Unidas, generando obligaciones para quienes no han dado su consentimiento en obligarse por ella. Al respecto, cuando estudiamos las fuentes del derecho internacional nos enseñan que las obligaciones de un tratado solo obligan a aquellos Estados que han consentido en obligarse por este; sin embargo, y a fin de lograr alcanzar el objetivo del mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, la Carta extiende sus obligaciones a los Estados no miembros.

Por último, cabe destacar las particularidades establecidas por los artículos 108 y 109 respecto del proceso de reforma y revisión de la Carta, los que serán analizados a continuación.

2.1 Reforma y revisión

Encontramos el mecanismo para reformar la Carta en el artículo 108, que establece:

Las reformas a la presente Carta entrarán en vigor para todos los Miembros de las Naciones Unidas cuando hayan sido adoptadas por el voto de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea General y ratificadas, de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales, por las dos terceras partes de los Miembros de las Naciones Unidas, incluyendo a todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

Fue elaborado de manera que no sea un recurso constante o una herramienta para adecuar la Carta a los deseos de cualquiera de sus miembros. A primera vista el proceso recepta un principio democrático, dado que, para que la reforma sea adoptada, se necesita el voto de las dos terceras partes de los miembros de las Naciones Unidas. Sin embargo, existe una limitante política que viene dada por la necesidad de que dichas reformas sean ratificadas por los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, quienes cuentan con poder de veto. Basta con que uno de ellos vote en forma negativa para que la reforma no entre en vigor.

Como explica Díez de Velasco, en el supuesto de que una reforma fuese aprobada por dicho mecanismo, sería obligatoria para todos los miembros, incluso aquellos que no la votaron, quedándoles a estos últimos dos alternativas, acatarla o retirarse de la Organización¹², siempre que esto último fuera posible.

Solo se ha utilizado el mecanismo de reforma, tal y como se explicó más arriba, en dos oportunidades: cuando se decidió el aumento del número de miembros del Consejo de Seguridad y del Consejo Económico y Social. Sin embargo, la Carta ha sido reformada por la práctica misma de la Organización en más de una oportunidad, ejemplo de ello es la Resolución 377 de la Asamblea General¹³, conocida como *Unión Pro Paz*, que permitió a dicho órgano tomar acciones a fin de asegurar el mantenimiento de la paz ante la parálisis que sufría el Consejo de Seguridad por el veto cruzado de las dos potencias antagónicas, la URSS y los Estados Unidos.

Existe otro mecanismo de revisión de la Carta, establecido por el artículo 109:

11 *Nada, Youssef Moustafa c. Suiza*, TEDH, Sentencia, 12/09/2012, disponible en <http://www.international-law-bureau.com/blog/wp-content/uploads/2012/09/Nada-v.-Switzerland.pdf>.

12 Díez de Velasco, Manuel, *Las organizaciones internacionales*, Tecnos, Madrid, 11.º ed., 1999, p. 180.

13 Resolución A/RES/377(V), 03/11/1950.

1. Se podrá celebrar una Conferencia General de los Miembros de las Naciones Unidas con el propósito de revisar esta Carta, en la fecha y lugar que se determinen por el voto de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea General y por el voto de cualesquiera nueve miembros del Consejo de Seguridad. Cada Miembro de las Naciones Unidas tendrá un voto en la Conferencia.

2. Toda modificación de esta Carta recomendada por el voto de las dos terceras partes de la Conferencia entrará en vigor al ser ratificada de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales, por las dos terceras partes de los Miembros de las Naciones Unidas, incluyendo a todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

3. Si no se hubiere celebrado tal Conferencia antes de la décima reunión anual de la Asamblea General después de entrar en vigor esta Carta, la proposición de convocar tal Conferencia será puesta en la agenda de dicha reunión de la Asamblea General, y la Conferencia será celebrada si así lo decidieren la mayoría de los miembros de la Asamblea General y siete miembros cualesquiera del Consejo de Seguridad.

A diferencia del mecanismo del artículo 108, en este caso las enmiendas al texto de la Carta serán propuestas en una conferencia convocada al efecto, pero, al igual que en el caso de reformas, las modificaciones que surjan de dicha conferencia deben contar con el voto positivo de las dos terceras partes de los miembros, incluyendo a los cinco miembros permanentes.

Después de una primera lectura de estos artículos pareciera que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad podrían imponer su voluntad en lo que se refiere a modificar la Carta; sin embargo, esto no es así, dado que la contracara de su poder de veto es la necesidad de que dos tercios de los miembros voten positivamente. A pesar de ello, han bloqueado cualquier intento de reforma o revisión, lo que permite la existencia en el texto de la Carta de anacronismos tales como la existencia del Consejo de Administración Fiduciaria, o las referencias a "Estados Enemigos" de los artículos 58 y 107, y demás ejemplos¹⁴.

Más allá de los obstáculos que presentan los procesos explicados, la Carta no es un texto pétreo y está en constante evolución, a través de las interpretaciones que hacen los distintos órganos de la Organización. Como me enseñara hace algún tiempo un querido amigo y profesor, Osvaldo Mársico, "la Carta es un 'árbol vivo' que se nutre continuamente de la práctica de la organización que creó".

2.2. Preámbulo: contenido y valor jurídico

El texto del preámbulo es la expresión máxima de deseos de sus redactores y la fuente de la que emana el resto del texto de la Carta, y ha constituido la base de diferentes declaraciones, tales como las relativas a derechos humanos. En él están contenidos los fines y los objetivos para los cuales la ONU fue creada:

[...] preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles, a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas, a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad [...].

14 El informe del Grupo de Alto Nivel propone como temas relevantes para poner en marcha el proceso de reforma de la Carta, además de los aquí mencionados, la ampliación del número de miembros del Consejo de Seguridad -las propuestas actuales hablan de veinticuatro miembros-, y la eliminación del artículo 47 -Comité de Estado Mayor-. Para más detalles ver Winkelman, Ingo, "United Nations Charter, Amendment" (2010), en *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, <http://www.mpepil.com>.

Sin embargo, la CIJ ha manifestado que el preámbulo contiene la base moral y política de las disposiciones jurídicas que lo siguen y que, como tales, no constituyen reglas de derecho¹⁵.

A pesar de ello, el preámbulo es parte integral de la Carta y no carece por completo de valor jurídico, puesto que forma parte del contexto, el cual es necesario para una correcta interpretación de las cláusulas convencionales de un tratado¹⁶, como se verá en uno de los capítulos siguientes de esta obra.

3. Propósitos y principios de las Naciones Unidas

Los artículos 1 y 2 de la Carta constituyen el primer capítulo, que lleva por título "Propósitos y principios". El artículo 1 recepta cuatro propósitos, es decir, los grandes fines que la Organización debe alcanzar, y el artículo 2 enuncia siete principios, considerados las reglas o medios que llevan al cumplimiento de los propósitos. De modo que los propósitos no se pueden lograr a cualquier costo, sino respetando los principios allí reconocidos.

3.1. Los propósitos de las Naciones Unidas

El artículo 1 de la Carta establece:

Los Propósitos de las Naciones Unidas son:

1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz;
2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal;
3. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión; y
4. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos comunes.

No existe una jerarquía respecto de los propósitos, no obstante, como sostuviera la CIJ en su opinión consultiva sobre *Ciertos gastos de las Naciones Unidas*¹⁷, el mantenimiento de la paz es esencial para poder cumplir con los demás propósitos establecidos en la Carta. De esta manera, coloca a dicho propósito por encima de los demás, una suerte de propósito de los propósitos.

De alguna manera el orden en que fueron enunciados los propósitos puede explicarse a la luz del contexto histórico en el cual se creó la ONU¹⁸. En ese momento, saliendo de una segunda guerra mundial, resultaba primordial mantener la paz y la seguridad que se había alcanzado, por ello, ese es justamente el primero de los propósitos enunciados.

A continuación, se hará referencia a cada uno de los propósitos expresados en el artículo 1 de la Carta.

15 *África Sudoccidental (Segunda Fase)* (Etiopía c. Sudáfrica; Liberia c. Sudáfrica), CIJ, Fallo, 18/7/1966, ICJ Reports 1966, p. 34, parág. 50.

16 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 23/05/1969, art. 31.

17 *Ciertos gastos de las Naciones Unidas* (párrafo 2 del artículo 17 de la Carta), CIJ, Opinión Consultiva, 20/07/1962, ICJ Reports 1962, p. 151.

18 Bedjaoui, Mohammed, "Article 1 (commentaire général)", en *La Charte des Nations Unies. Commentaire article par article*, op. cit., vol. 1, p. 314.

3.1.1. Mantenimiento de la paz y seguridad internacionales

El calificativo "internacionales" evidencia que la organización no actuará en los conflictos intra-Estados, siempre y cuando estos no afecten la paz y seguridad de la comunidad internacional.

Es importante señalar que la referencia hecha a "los principios de justicia y derecho internacional" solo se efectuó en relación con los medios pacíficos de solución de diferencias y no con el mantenimiento de la paz. Es decir, son los primeros los que deben observar dichos principios. Esto es así porque los redactores de la Carta no quisieron limitar los poderes de la Organización, en especial los del Consejo de Seguridad, el que consideraron que no podría funcionar plenamente como un conservador de la paz mundial si antes de intervenir en un conflicto debía consultar sobre la responsabilidad de cada parte en este. La intervención del Consejo de Seguridad, vista esencialmente como temporaria, es la medida final para solucionar la crisis que lo obligó a actuar. Así, se establece una relación simple y cronológica entre paz y justicia, "si no puede haber una paz duradera sin justicia, la justicia no puede ser alcanzada durante el fragor de la batalla y por ello, el mantenimiento de la paz precede a la justicia, pero solo cronológicamente"¹⁹.

3.1.2. Fomento de las relaciones de amistad

Si el primer propósito se centraba en la necesidad de prevenir conflictos entre Estados, este segundo se enfoca en el fomento de las relaciones de amistad entre los miembros de la comunidad internacional.

Teniendo presente el papel que jugó la crisis económica del período de entre guerras en exacerbar el nacionalismo, que terminó arrastrando a la humanidad a la Segunda Guerra Mundial, los redactores de la Carta fueron conscientes de la necesidad de proteger y desarrollar las condiciones materiales para alcanzar una paz duradera. Es por eso que se ha impulsado la codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional y el arreglo pacífico de situaciones que podrían llevar a un quebrantamiento de la paz.

Como podemos ver, la interrelación entre el primer y el segundo propósito es innegable, ya que, al fomentarse las relaciones de amistad entre los miembros de la comunidad internacional, se evitan situaciones que atenten contra la paz y seguridad internacionales.

En el marco de este propósito, el artículo 1(2) de la Carta menciona el respeto al principio de igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos, que luego incorpora como tal —y desarrolla— la Resolución 2625 (XXV). Si bien no figura como un principio autónomo en el artículo 2 de la Carta, puede considerarse que está implícito en el artículo 78, donde se determina que los intereses de los habitantes de los territorios no autónomos están por sobre todo y, entre otras cosas, que estos tienen el derecho a darse un gobierno propio. Asimismo, el punto 2 de la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, teniendo presente este principio, determinó que "Todos los pueblos tienen el derecho a la libre determinación; en virtud de este derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural"²⁰.

3.1.3. Cooperación internacional

El primer aspecto de la cooperación internacional, reflejado en el artículo 55 de la Carta, se centra en la solución de los problemas de carácter social, económico, cultural o humanitario, de manera de lograr el desarrollo del bienestar de la población de cada Estado.

Para ello, los Estados miembros asumieron el compromiso de "tomar medidas conjunta o separadamente, en cooperación con la Organización, para la realización de los propósitos consignados en el Artículo 55", y así lo establecieron en el artículo 56 de la Carta.

19 d'Argent, Pierre y Susan, Nadine, "United Nations, Purposes and Principles" (2010), en *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, <http://www.mpepil.com>, párr. 5.

20 Resolución 1514 (XV), 14/12/1960, "Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales".

Inicialmente, la cooperación se concentraba en temas económicos o sociales, pero, con el fin de la guerra fría, el alcance de un mayor consenso permitió ampliar el objeto de dicha cooperación para incluir temas como la protección del medio ambiente²¹. En ese sentido, la CIJ en el caso *Gabčíkovo-Nagymaros* destacó la necesidad de reconciliar el desarrollo económico con la protección del medio ambiente²².

El otro aspecto de la cooperación internacional es la promoción y estímulo del respeto a los derechos humanos. La vaguedad con que se describe este punto en el artículo 1(3) responde a lo novedoso del tema al momento de redactarse la Carta. Sin embargo, al poco tiempo de creada la Organización de las Naciones Unidas, muchas delegaciones reclamaban por la inclusión de una declaración de derechos humanos en la Carta. Esas demandas llevaron a que el 10 de diciembre de 1948 se adoptara la Resolución 217A (III)²³, conocida como "Declaración Universal de los Derechos Humanos". Pero la tarea de la Organización no cesó y ha sido más que prolífica, ya sea en su seno o bajo sus auspicios; eso lo demuestra la adopción de numerosos pactos, entre los que se destacan el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos²⁴, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales²⁵, la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad²⁶, la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio²⁷, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados²⁸, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial²⁹, la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid³⁰, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer³¹, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Cruces, Inhumanos o Degradantes³² y la Convención sobre los Derechos del Niño³³.

3.1.4. Armonizar los esfuerzos para alcanzar los propósitos comunes

Luego de enumerar los tres primeros propósitos, la Organización se califica ella misma como mecanismo institucional destinado a la realización de tales fines³⁴.

Según Díez de Velasco, "La presencia de tal propósito se explica en vista de la descentralización, sobre todo funcional, que prevé la propia Carta especialmente en el contexto de las funciones relativas a la cooperación para el progreso"³⁵.

Debe entenderse que la Carta dotó a las Naciones Unidas de una responsabilidad principal en ciertos ámbitos y el resto de las organizaciones internacionales y los Estados deben respetarla.

3.2. Los principios de las Naciones Unidas

No es redundante señalar que los principios enunciados en el artículo 2 de la Carta, detallados a continuación, son legalmente vinculantes para todos los Estados. El uso del término

21 Resolución A/RES/55/2, 08/09/2000, "Declaración del Milenio", hace referencia a la necesidad de alcanzar un desarrollo sostenible. Sobre la labor de las Naciones Unidas en este sentido, ver Boisson de Chazournes, Laurence, "La protection de l'environnement Dans le Systeme des Nations Unies", en *La Charte des Nations Unies. Commentaire article par article*, Economica, París, 3.ª ed. revisada y aumentada, 2005, vol. 1, pp. 247-264.

22 Proyecto *Gabčíkovo-Nagymaros* (Hungría/Slovaquia), CIJ, Fallo, 25/9/1997, *ICJ Reports 1997*, p. 7.

23 Resolución A/RES/217A (III), 10/12/1948.

24 Resolución A/RES/2200A (XXI), 16/12/1966.

25 *Ibid.*

26 Resolución A/RES/2381 (XXIII), 25/11/1968.

27 Resolución A/RES/260A (III), 09/12/1948.

28 Resolución A/RES/429 (V), 14/12/1960.

29 Resolución A/RES/2106A (XX), 20/12/1965.

30 Resolución A/RES/3068 (XXVIII), 30/11/1973.

31 Resolución A/RES/34/180, 22/01/1980.

32 Resolución A/RES/39/46, 10/12/1984.

33 Resolución A/RES/44/25, 20/11/1989.

34 Benouna, Mohamed, "Article 1 Paragraphe 4", en *La Charte des Nations Unies. Commentaire article par article*, op. cit., vol. 1, p. 379.

35 Díez de Velasco, Manuel, op. cit., p. 172.

"procederán" en lugar de "deberán proceder" indica claramente la intención de los redactores de la Carta de imprimir ese carácter vinculante no solo para los Estados, sino también para las instituciones de la organización. Más aún, el artículo 6, como veremos más adelante, prevé la expulsión de un miembro que de manera persistente viole los principios.

Así, el artículo 2 de la Carta establece:

Para la realización de los Propósitos consignados en el Artículo 1, la Organización y sus Miembros procederán de acuerdo con los siguientes Principios:

1. La Organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus Miembros.
2. Los Miembros de la Organización, a fin de asegurarse los derechos y beneficios inherentes a su condición de tales, cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de conformidad con esta Carta.
3. Los Miembros de la Organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia.
4. Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.
5. Los Miembros de la Organización prestaron a ésta toda clase de ayuda en cualquier acción que ejerza de conformidad con esta Carta, y se abstendrán de dar ayuda a Estado alguno contra el cual la Organización estuviere ejerciendo acción preventiva o coercitiva.
6. La Organización hará que los Estados que no son Miembros de las Naciones Unidas se conduzcan de acuerdo con estos Principios en la medida que sea necesaria para mantener la paz y la seguridad internacionales.
7. Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará; a los Miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta; pero este principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el Capítulo VII.

Algunos internacionalistas se han esforzado en clasificar estos principios. Así, Díez de Velasco distingue entre los principios enumerados de manera explícita en la Carta, que serían los que acabamos de mencionar, y los principios no enumerados en forma explícita, que son los expresados en el contexto de los propósitos del artículo 1 de la Carta —principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos y el respeto de los derechos humanos—, o en la Resolución 2625 (XXV) —principio de no intervención, de cooperación pacífica entre los Estados, igualdad de derecho y libre determinación de los pueblos—³⁶.

También se ha puesto énfasis en que algunos principios están enunciados de modo positivo (por ejemplo, cumplir de buena fe las obligaciones contraídas), mientras que otros de modo negativo (tal como abstenerse de recurrir al uso de la fuerza).

3.2.1. Igualdad soberana de los Estados

En primer lugar, este principio debe ser entendido como una afirmación de la igualdad jurídica entre los Estados miembros. Hace referencia a una igualdad ante la ley, todos los Estados son iguales ante el derecho internacional. La igualdad soberana no se refiere a las desigualdades económicas, políticas, militares o geográficas existentes entre los diferentes Estados, y el artículo 2(1) no debe ser entendido como creador de un deber de eliminarlas. Más aún, el principio aquí explicado no prohíbe el trato diferenciado entre Estados, ejemplo de ello es el poder de veto del que gozan los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y que fue consentido por el resto de los miembros originarios de la organización.

En segundo lugar, al referirse a la igualdad "soberana" de los Estados, la Carta de las Naciones Unidas está reconociendo que estos gozan de soberanía, cualidad que supone, en el plano externo, la independencia de un Estado respecto de sus pares, y en el interno, el poder de imperio sobre su población y territorio, como se explica en el capítulo 36 de esta obra.

3.2.2. Buena fe

La inclusión del principio de buena fe en la Carta de las Naciones Unidas implica un límite a la discrecionalidad de los Estados, tanto en la valoración de sus obligaciones como también en relación con sus derechos.

Las propuestas de Dumbarton Oaks no contenían referencia alguna a la buena fe, fue la insistencia de distintas delegaciones la que logró incorporarla al texto de la Carta, alegando que era un instrumento necesario para la interpretación de los tratados. De esta manera no solo el texto de la Carta debe ser respetado, sino también su espíritu.

3.2.3. Arreglo pacífico de controversias

A diferencia de lo establecido por el Pacto de la Sociedad de las Naciones, que solo detallaba arreglo arbitral o judicial como medio de solución de una divergencia³⁷ toda vez que la vía diplomática (descripta genéricamente) había fallado, el artículo 2(3) de la Carta de las Naciones Unidas es un gran salto adelante, ya que establece dos obligaciones para los Estados miembros.

La primera de ellas es arreglar las controversias por medios pacíficos, de manera de no comprometer la paz y seguridad internacionales. La Carta, en su artículo 33, detalla cuáles son los medios para lograr la solución pacífica; dicha enumeración es de carácter enunciativo y no se establece una jerarquía u orden de prioridad entre ellos, es decir, queda al total arbitrio de las partes la elección del medio más idóneo para solucionar la controversia.

La segunda obligación es no llevar adelante ninguna medida que pueda agravar o extender la controversia.

Es menester recordar que dentro de los propósitos se encuentra el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. Es por ello que el artículo 14 de la Carta autoriza a la Asamblea General a recomendar medidas tendientes a arreglar de manera pacífica situaciones que puedan suponer un quebrantamiento de la paz. Asimismo, el capítulo vi de dicho tratado autoriza al Consejo de Seguridad a instar a las partes a arreglar pacíficamente las controversias³⁸.

3.2.4. Prohibición de la amenaza o del uso de la fuerza

Históricamente, el uso de la fuerza armada era un recurso legal en las relaciones entre Estados, pero, a medida que la tecnología avanzaba y las batallas se volvían cada vez más cruentas, surgieron ideas para limitarlo o condicionarlo.

El primer antecedente lo podemos encontrar en las Conferencias de la Paz de la Haya de 1899 y 1907; en la primera de ellas se aprobó la *Convención para el Arreglo Pacífico de los Conflictos Internacionales*, en la que se señaló: "Las Potencias signatarias convienen en emplear todos sus esfuerzos para asegurar el arreglo pacífico de las diferencias internacionales"³⁹. En la Conferencia de 1907 se firmó el *Convenio relativo a la limitación del uso de la fuerza para recobrar las deudas contractuales* —Convenio Porter—. Este último fue inspirado en la doctrina formulada por nuestro entonces ministro de Relaciones Exteriores, Luis María Drago —Doctrina Drago—.

A pesar de las limitaciones de estas dos conferencias, el recurso de la fuerza armada siguió siendo lícito, por ello fue posible que se desencadenaran los hechos que culminaron con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Al finalizar el conflicto y ante la iniciativa de crear una organización internacional, se podía pensar que se harían mas efectivas las limitaciones al uso de la fuerza o que se terminaría por prohibirlo; sin embargo, esto no fue así. El Pacto de

36 Ibid., pp. 173-194.

37 Pacto de la Sociedad de las Naciones, artículo 18.

38 Carta de las Naciones Unidas, artículo 33(2).

39 Convención para el Arreglo Pacífico de los Conflictos Internacionales, París, 27/08/1928, artículo 1.

la Sociedad de las Naciones establecía la obligación para todos sus miembros de someter cualquier divergencia que surgiera entre ellos a un procedimiento arbitral o a una investigación a cargo del Consejo de la Sociedad de las Naciones. Esta obligación no prohibía la guerra, sino que creaba un paso previo, ya que una vez obtenido el fallo arbitral o judicial, o el informe del Consejo, las partes debían cumplir con una moratoria de noventa días antes de recurrir a la guerra.

Los antecedentes más importantes de la prohibición actual los podemos encontrar en el Pacto Briand-Kellog -también conocido como Pacto de París-, firmado el 27 de agosto de 1928 entre Francia y Estados Unidos originalmente, al que adhirieron la mayoría de los Estados, mediante el cual los signatarios acordaron renunciar a la guerra como instrumento de política internacional y solucionar todos los conflictos internacionales de manera pacífica. El otro antecedente lo constituye el Pacto Saavedra Lamas -Tratado Antibélico de No agresión y de Conciliación-, firmado el 10 de octubre de 1933 entre Argentina y Brasil, al que se adhirieron diversos Estados americanos y europeos, el cual establecía: "Las Altas Partes Contratantes declaran solemnemente que condenan las guerras de agresión en sus relaciones mutuas o con otros Estados, y que el arreglo de los conflictos o divergencias de cualquier clase que se susciten entre ellas, no deberá realizarse sino por los medios pacíficos que consagra el Derecho Internacional"⁴⁰.

La prohibición establecida por el artículo 2(4) de la Carta representa el primer hito histórico que declara ilegal recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza armada en las relaciones entre Estados.

Esta prohibición no es absoluta, ya que cuenta en la propia Carta con dos excepciones, la primera es el derecho a la legítima defensa, establecido en el artículo 51; y la segunda es la autorización del uso de la fuerza por el Consejo de Seguridad, contemplado en el artículo 39. También se han invocado otras excepciones⁴¹, algunas de ellas muy discutidas, las cuales serán tratadas en el capítulo 40 de esta obra.

Asimismo, la prohibición solo se ocupa de la fuerza armada, conforme surge del preámbulo de la Carta y fuere ratificado por la Resolución 3314(XXIX), las acciones de otra naturaleza quedan bajo la órbita del principio de no intervención.

3.2.5. Asistencia a las Naciones Unidas

Este principio encierra dos obligaciones, una positiva, la de colaborar con la organización, y otra negativa, no prestar asistencia a un Estado sancionado por ella. En conjunto crean la obligación general de colaborar con la Organización en el cumplimiento de sus acciones⁴². Esta obligación se mantiene aun cuando las medidas adoptadas por las Naciones Unidas afecten a un Estado no miembro.

Este principio se encuentra presente en la mayoría de las resoluciones del Consejo de Seguridad, bajo distintas fórmulas, la más recordada es aquella mediante la cual se autorizó el uso de la fuerza para repeler la invasión iraquí a Kuwait en 1990, donde el Consejo de Seguridad hizo un llamado a aquellos Estados que quisieran y pudieran colaborar con Kuwait para dicho fin⁴³.

3.2.6. Autoridad de las Naciones Unidas sobre los Estados no miembros

El mantenimiento de la paz y seguridad internacionales permite a la Organización hacer observar a los Estados no miembros las obligaciones de la Carta. Hoy en día, con 193 miembros, virtualmente todos los Estados del mundo, este principio ha visto limitada su importancia.

40 Tratado Antibélico de No-Agresión y de Conciliación (Pacto Saavedra-Lamas), Río de Janeiro, 10/12/1933, artículo 1.

41 Como el uso de la fuerza por parte de los pueblos que luchan por la autodeterminación, de conformidad con la Resolución 2825 (XXV).

42 d'Argent, Pierre y Susani, Nadine, *op. cit.*, párr. 17.

43 Resolución S/RES/678 (1990), 28/11/1990.

3.2.7. Excepción de la jurisdicción interna de los Estados

El antecedente de este principio se encuentra en el Pacto de la Sociedad de las Naciones, que establecía: "[...] Si una de las partes pretende y si el consejo reconoce que la divergencia se refiere a una cuestión que el derecho internacional deja a la competencia exclusiva de esta parte [...]"⁴⁴. Si bien los términos en los que se encontraba redactado este artículo no son los mismos que los utilizados por la Carta de las Naciones Unidas, ambos se refieren a que existen esferas en las que la competencia es única y exclusiva del Estado y el derecho internacional debe mantenerse al margen.

Durante la Conferencia de San Francisco, las delegaciones de los Estados Unidos y las otras grandes potencias se opusieron firmemente a que la Organización tuviese la posibilidad de decidir sobre cuestiones sociales y económicas de cada uno de sus miembros. Esto creó el problema de definir qué se considera una cuestión interna de los Estados y qué no, y surgieron propuestas para que sea la Corte Internacional de Justicia quien lo definiera, lo que fue rechazado debido a que suponía una jurisdicción obligatoria de ese órgano.

La indefinición sobre qué constituye una cuestión interna ha permitido a la Organización rechazar en reiterados casos la excepción de jurisdicción interna, afirmando sus propias competencias.

Más allá de estas cuestiones, es necesario destacar que este principio cede en casos en que el Consejo de Seguridad haya adoptado alguna medida contemplada en el capítulo VII.

3.3. Los principios incorporados por la Resolución 2625

En el punto anterior desarrollamos los principios que reconocieron los redactores de la Carta en 1945. Sin embargo, a partir de entonces surgieron importantes cambios políticos, económicos y sociales que dividieron al mundo en bloques ideológicamente enfrentados y que llevaron a la Unión Soviética y a algunos Estados del Este de Europa a debatir acerca de los aspectos jurídicos de la "coexistencia pacífica", proponiendo listas con nuevos principios jurídicos, los cuales fueron rechazados por los países de Occidente⁴⁵. Ello se sumó a que los nuevos Estados que surgieron del proceso de descolonización iniciado en la década del sesenta y que habían sido admitidos como miembros de las Naciones Unidas abogaban por un nuevo derecho internacional y exploraban distintas formas de promover su desarrollo progresivo⁴⁶.

Por ese motivo se inició un proceso de revisión de los principios, que concluyó con la adopción por la Asamblea General de la Resolución 2625⁴⁷ en su vigésimo quinto período de sesiones, en 1970, denominada "Declaración relativa a los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas". A través de ella se enfatizaron los principios originales y se los hizo extensivos a los Estados no miembros, al reemplazar la frase "los miembros de la Organización" por "los Estados".

Además de la revisión y actualización de los principios establecidos en el artículo 2 de la Carta, la Resolución 2625 incorpora tres nuevos:

- el principio relativo a la obligación de no intervenir en los asuntos que son de la jurisdicción interna de los Estados, de conformidad con la Carta;
- la obligación de cooperar entre sí, conforme a la Carta, y
- el principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos.

Cabe destacar el hincapié que se hace al usar la expresión "de conformidad con la Carta", señalando de esta manera que estos principios han excedido el ámbito de su competencia, pero no actúan en forma contraria a su texto.

44 Pacto de la Sociedad de las Naciones, artículo 15(8).

45 Sinclair, Ian, "The significance of the Friendly Relations Declaration", en *The United Nations and the Principles of International Law. Essays in memory of Michael Akehurst*, Lowe, Vaughan y Warbrick, Collin, Routledge, Londres, 1994, pp. 1-2.

46 *Ibid.*, p. 2.

47 Resolución A/RES/2625 (XXV), 24/10/1970.

3.3.1. No intervención

La intervención supone "el acto por el que un Estado o grupo de Estados se entromete por vía de autoridad en los asuntos que son de la jurisdicción doméstica de otro, imponiéndole un comportamiento determinado"⁴⁸.

Este principio es corolario del establecido por el artículo 2(1) de la Carta, explicado anteriormente, relativo a la igualdad soberana. Asimismo, podemos encontrar su génesis en la Doctrina Monroe —pronunciada por el presidente James Monroe— que proclamaba que las potencias europeas no podían intervenir en los asuntos de las que eran sus colonias, como se desarrolla en el capítulo 36 de esta obra.

La CIJ, en el caso de las *Actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua* determinó que el principio de no intervención es una norma de *jus cogens* y, por lo tanto, obligatoria para todos los miembros de la comunidad internacional⁴⁹.

Al igual que como señaláramos al analizar el principio del artículo 2(7), la no intervención cede en situaciones en las que el Consejo de Seguridad ha determinado que existe una amenaza o quebrantamiento de la paz. A modo de ejemplo podemos citar las crisis de la antigua Yugoslavia, Ruanda y Somalia.

3.3.2. Cooperación pacífica entre los Estados

El principio de cooperación pacífica entre los Estados supone un desarrollo del tercer propósito de la Organización, tal y como se explicara *supra*. La Resolución 2625 (XXV) lo concibe como una obligación de carácter universal, que va más allá de la cooperación socio-económica, y la hace extensiva a temas como el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, la promoción y el respeto de los derechos humanos y el progreso de la cultura y la enseñanza en el mundo, haciendo foco en los países en desarrollo.

En lo que respecta a la cooperación para el desarrollo, esta ha sido ampliamente tratada, con posterioridad, en la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. La mencionada Carta destaca: "[...] una auténtica cooperación entre los Estados, basada en el examen en común de los problemas económicos internacionales y en la acción conjunta respecto de los mismos, es esencial para cumplir el deseo de toda la comunidad internacional de lograr un desarrollo justo y racional a nivel mundial"⁵⁰.

3.3.3. Igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos

Los primeros comentaristas de la Carta no creyeron que el principio de la libre determinación de los pueblos constituyese una norma del derecho internacional positivo; pensaban que solo era un postulado político. Pero la dinámica de la Organización y de la sociedad internacional consagró el principio de libre determinación como norma positiva del derecho internacional que debía recibir aplicación. Prueba de ello es la adopción de las resoluciones 1514 (XV) y 1541 (XV)⁵¹ de la Asamblea General, que pusieron en marcha el proceso de descolonización en la década del sesenta del siglo pasado.

A diferencia de lo establecido en las resoluciones mencionadas, el principio contenido en la Resolución 2625 (XXV) permite afirmar que se aplica no solo a los pueblos coloniales, sino también a los pueblos de cualquier Estado. Asimismo, la mencionada resolución considera que el colonialismo constituye una denegación de derechos humanos fundamentales, razón por la cual los Pactos sobre derechos humanos auspiciados por la Organización contienen en su artículo 1 el derecho a la autodeterminación de los pueblos⁵².

El principio de la libre determinación (o autodeterminación) de los pueblos constituye el derecho de los pueblos a determinar qué tipo de régimen político, económico y social considera

48 Remiro Brotons, Antonio y otros, *Derecho Internacional*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2007, p. 138.

49 *Actividades militares y paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua* (Nicaragua c. EE.UU.), CIJ, Fallo, 27/06/1986, parágs. 202-209.

50 Resolución A/RES/3281 (XXIX), 12/12/1974.

51 Resolución 1541 (XV), 15/12/1960.

52 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966).

más adecuado para sí mismo. Así lo ha afirmado la CIJ en reiteradas oportunidades —*Sahara Occidental*⁵³, *Timor Oriental*⁵⁴ y *Namibia*⁵⁵, por citar algunos ejemplos—.

Cabe señalar, como lo indica la propia Resolución 2625 (XXV), que este principio no debe entenderse como una autorización o fomento de acciones tendientes a menoscabar la integridad territorial de los Estados. Si un gobierno no es representativo de uno o varios pueblos que lo integran, ya sea por diferencias de credo, etnia o cultura, debe permitir que dicho pueblo, si así lo desea, ejerza su derecho a la libre determinación, el cual puede desarrollarse de varias formas, no necesariamente a través de la secesión o separación del Estado en el que se encuentra.

4. Los miembros de las Naciones Unidas

La condición de miembro de las Naciones Unidas supone el goce de todos los derechos y el deber de cumplir con todas las obligaciones que surgen de la Carta.

Podría pensarse que, debido a la cantidad de miembros con que cuenta la ONU hoy en día (193 —el último admitido fue Sudán del Sur, el 14 de julio de 2011—), esta se rige por el principio de universalidad, es decir que un Estado, por el solo hecho de existir, es automáticamente miembro de la organización; sin embargo, eso no sucede. La Carta establece, en su artículo 4, el procedimiento que debe cumplir un Estado que desee alcanzar la condición de miembro.

4.1. Categorías

La Carta en su articulado establece dos categorías de miembros: originarios y admitidos. Respecto a los primeros, el artículo 3 determina:

Son Miembros originarios de las Naciones Unidas los Estados que habiendo participado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional celebrada en San Francisco, o que habiendo firmado previamente la Declaración de las Naciones Unidas de 1 de enero de 1942, suscriban esta Carta y la ratifiquen de conformidad con el Artículo 110.

El artículo hace referencia a los cincuenta Estados que participaron de la Conferencia de San Francisco⁵⁶, junto con Polonia, que, a pesar de no haber participado de la mencionada conferencia, firmó como miembro originario debido a que había suscripto la Declaración de las Naciones Unidas.

La siguiente categoría establecida es la de *miembro admitido*; a ella pertenecen todos los Estados que han ingresado a la Organización con posterioridad al 24 de octubre de 1945 y de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 4:

1. Podrán ser Miembros de las Naciones Unidas todos los demás Estados amantes de la paz que acepten las obligaciones consignadas en esta Carta, y que, a juicio de la Organización, estén capacitados para cumplir dichas obligaciones y se hallen dispuestos a hacerlo.

2. La admisión de tales Estados como Miembros de las Naciones Unidas se efectuará por decisión de la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad.

53 *Sahara Occidental*, CIJ, Opinión Consultiva, 16/10/1975, *ICJ Reports* 1975, p. 33.

54 *Timor Oriental* (Portugal c. Australia), CIJ, Fallo, 30/06/1995, *ICJ Reports* 1995, p. 102.

55 *Consecuencias jurídicas que tiene para los Estados la continuación de la presencia de Sudafrica en Namibia (Africa Sudoccidental)*, no obstante lo dispuesto en la Resolución 276 (1970) del Consejo de Seguridad, CIJ, Opinión Consultiva, 21/06/1971, *ICJ Reports* 1971, p. 16.

56 La Republica Argentina se encuentra entre ellos.

4.2. Condiciones y procedimiento de admisión

Para ser aceptado como miembro, un Estado debe cumplir con las condiciones impuestas por el artículo 4 de la Carta, a saber:

- ser un Estado;
- ser amante de la paz;
- aceptar las obligaciones consignadas en la Carta;
- estar (a juicio de la ONU) capacitado para cumplir con dichas obligaciones;
- estar dispuesto a cumplir con tales obligaciones.

Algunas de ellas hoy en día no revisten mayor análisis, como, por ejemplo, ser un Estado amante de la paz, que respondía a una necesidad de excluir a aquellos Estados que en la Segunda Guerra Mundial habían luchado a favor del eje (aunque luego la expresión fue empleada por los órganos de las Naciones Unidas con relación a Estados a los que se les reprochaba haber cometido actos de agresión⁵⁷).

Cabe destacar que el requisito de "ser un Estado" sigue teniendo importancia aun en la actualidad. Una entidad que no sea considerada "Estado" por el Consejo de Seguridad y la Asamblea General no podría ingresar como miembro de las Naciones Unidas. Así, la Santa Sede, órgano de gobierno de la Iglesia Católica, solo puede tener un estatus de observador —sin derecho a voto—, pero, al no ser un Estado, no podría ser miembro de la ONU. Ello también es aplicable a los movimientos de liberación nacional, como la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), a la que en su momento también se le otorgó estatus de observador⁵⁸ y luego se le dieron prerrogativas adicionales⁵⁹. Sin embargo, el 29 de noviembre de 2012, la Asamblea General decidió conceder a Palestina la condición de "Estado observador no miembro de las Naciones Unidas", manifestando su deseo de que "el Consejo de Seguridad considere favorablemente la solicitud presentada el 23 de septiembre de 2011 por el Estado de Palestina para su admisión como miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas"⁶⁰.

Como la Carta no contiene una definición de "Estado" —a pesar de que algunas delegaciones lo propusieron en la Conferencia de San Francisco—, se han presentado dificultades a la hora de considerar la candidatura de ciertos miembros. Tal el caso de algunos Estados socialistas (Albania, Bulgaria, Hungría y Rumania), los cuales no eran considerados como Estados independientes por los Estados Unidos, que se rehusaba a votar a favor de su ingreso, cuestión que recién se resolvió en 1955⁶¹, o de los Estados "divididos", como Alemania, Vietnam o Corea, entre otros⁶².

Por otro lado, existen condiciones que requieren un acto adicional por parte de los Estados que deseen ser admitidos como miembros; así, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad han exigido que los Estados manifiesten en un documento separado la aceptación de las obligaciones consignadas en la Carta.

Asimismo, las restantes condiciones (capacidad para cumplir con las obligaciones y disposición para hacerlo) revisten un carácter netamente subjetivo que requiere que cada caso sea analizado individualmente por los órganos competentes.

Cabe señalar que las condiciones establecidas por el artículo 4 son las únicas que deben considerar los miembros al momento de votar a favor o en contra del ingreso de un nuevo

57 En la Resolución A/RES/37/123, del 16/12/1982, la Asamblea General observó que "los antecedentes y los actos de Israel indican en forma concluyente que no es un Estado Miembro amante de la paz [...]".

58 Resolución 3287 (XXIX) de la Asamblea General, 22/11/1974.

59 Resolución 52/250 de la Asamblea General, 07/07/1998. Ver también Feuer, Guy, "Article 4", en *La Charte des Nations Unies. Commentaire article par article*, op. cit., vol. 1, p. 523.

60 Resolución A/RES/67/19, 29/11/2012.

61 Feuer, Guy, op. cit., p. 521.

62 Ibid.

miembro. Así lo determinó la CIJ al ser consultada por la Asamblea General con motivo del bloqueo soviético al ingreso de candidatos propuestos por las potencias occidentales⁶³.

Respecto al procedimiento de admisión, según lo establece el párrafo 2 del artículo 4, es llevado a cabo por dos de los órganos principales de la organización, el Consejo de Seguridad y la Asamblea General. Corresponde al primero recomendar a uno o más Estados⁶⁴ como futuros miembros y la Asamblea es quien resuelve la admisión, para la que el o los nuevos miembros necesitan obtener una mayoría de dos tercios. Cabe señalar que en la votación dentro del Consejo de Seguridad el veto puede aplicarse.

En 1950, la Asamblea General consultó a la Corte Internacional de Justicia acerca de si, con arreglo al artículo 4(2) de la Carta, podía admitir a un Estado como miembro cuando el Consejo de Seguridad no había hecho una recomendación al respecto, sea porque el candidato no había obtenido la mayoría de votos necesarios o por haber recibido el veto de un miembro permanente. La CIJ respondió negativamente a la pregunta, al considerar que el artículo 4 de la Carta requería dos cosas: una recomendación del Consejo y una decisión de la Asamblea; la recomendación constituía la base de la decisión, y era, por lo tanto, un requisito indispensable⁶⁵.

4.3 Suspensión y expulsión de miembros. La cuestión del retiro voluntario de las Naciones Unidas

La posibilidad de suspensión está prevista en el artículo 5 de la Carta, para aquellos supuestos en que un miembro sea objeto de sanciones que se hayan adoptado por parte del Consejo de Seguridad bajo el capítulo VII, un corolario directo de dicha acción. La decisión de suspender a un miembro debe ser tomada por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad. La medida supone para el miembro la suspensión de sus derechos (el más caro de ellos, el voto) y privilegios, pero no de sus obligaciones. Su finalización queda sujeta a decisión del Consejo, dado que fue este quien impuso la medida que motivó la suspensión.

A pesar de que se han adoptado medidas coercitivas y preventivas contra Estados miembros, nunca se ha aplicado la sanción del artículo 5, aunque en algunas ocasiones ha sido solicitada por Estados miembros. Por ejemplo, en 1970 varios Estados solicitaron la suspensión de Sudafrica por su política de *apartheid*⁶⁶.

Sin embargo, en subsidio de la aplicación del artículo 5 de la Carta, se han tomado otras medidas alternativas contra algunos Estados (por ejemplo, Sudafrica, por lo antes mencionado, o Portugal, por su política colonial), tales como impedirle participar en un órgano subsidiario —o excluirlo de este— y el rechazo de los poderes de los representantes de una delegación⁶⁷.

Respecto a la expulsión, dicha medida está prevista en el artículo 6 de la Carta, el que establece que podrá decidirse respecto de un miembro que "haya violado repetidamente los Principios contenidos en esta Carta". Al igual que en el procedimiento de admisión, la expulsión es decidida por la Asamblea General, previa recomendación del Consejo de Seguridad.

Aunque son numerosos los casos en que un miembro ha incumplido o sigue sin cumplir con los principios de la Organización —de hecho, en algunas resoluciones de las Naciones Unidas se ha puesto de manifiesto el incumplimiento persistente de los principios de la Carta

63 La URSS imponía como requisito para aprobar el ingreso de dichos Estados que se admitiera en bloque a todos los Estados que habían combatido a favor del eje, la CIJ determinó que tal exigencia era contraria a la letra y al espíritu de la Carta (*Condiciones de admisión de un Estado como miembro de las Naciones Unidas* (artículo 4 de la Carta), CIJ, Opinión Consultiva, 28/05/1948).

64 Por Resolución 9/RES/109 (1955), 14/12/1955, el CS recomendó la admisión de 16 nuevos miembros.

65 Competencia de la Asamblea General para admitir a un Estado como miembro de las Naciones Unidas, CIJ, Opinión Consultiva, 03/03/1950, ICJ Reports 1950, pp. 7-30.

66 Leben, Charles, "Article 5", actualizado por Forteau, Mathias, en *La Charte des Nations Unies. Commentaire article par article*, op. cit., vol. 1, p. 541.

67 Ibid., pp. 542-545.

por parte de algún Estado⁶⁸, y pese a que en algunas ocasiones fue solicitada⁶⁹, nunca se ha llegado a aplicar esta medida.

Por último, y a diferencia de lo establecido en el Pacto de la Sociedad de las Naciones⁷⁰, por decisión de los negociadores⁷¹ la Carta no prevé la posibilidad de que un miembro se retire en forma voluntaria. Sin embargo, si tomamos en consideración que los Estados voluntariamente solicitan adquirir la condición de miembro, es dable pensar que de la misma forma podrían retirarse, aunque esta cuestión es objeto de debate⁷². En la práctica de la Organización existe un solo caso de retiro temporal, fue el de Indonesia en 1965, con motivo de la admisión de Malasia, a quien no reconocía como Estado. El entonces presidente de la Asamblea General hizo una declaración expresando que Indonesia no se retiraba, sino que solamente había dejado de cooperar⁷³. Dieciocho meses más tarde Indonesia comunicó su decisión de "reanudar su plena cooperación con las Naciones Unidas". La Asamblea General y el Consejo de Seguridad no tomaron decisión alguna al respecto, lo que podría interpretarse como un reconocimiento tácito de dicho derecho.

4.4. Estados no miembros

Sí bien no existe en la Carta disposición alguna al respecto, la práctica de la Organización ha establecido que un Estado que es miembro de uno o más organismos especializados sin ser miembro de Naciones Unidas puede solicitar ser reconocido como misión permanente de observación. Al otorgarle dicho reconocimiento, se le permite al Estado libre acceso a los períodos de sesiones y participar en los trabajos de la Asamblea General.

El primer Estado en ser reconocido como misión permanente de observación fue Suiza en 1946, convirtiéndose en miembro de las Naciones Unidas en septiembre de 2002.

En la actualidad existen dos misiones permanentes de observación, la Santa Sede y, la más reciente, el Estado de Palestina⁷⁴, a las cuales ya hicimos referencia.

5. Órganos principales de las Naciones Unidas

La estructura de las Naciones Unidas es compleja debido a la amplitud de su campo de acción, al desarrollo que ha sufrido como consecuencia de distintos acontecimientos internacionales —proceso de descolonización, fin de la guerra fría y el consecuente desbloqueo del Consejo de Seguridad— y el prestigio que alcanzó en el cumplimiento de sus fines y principios. Asimismo, el cambio operado en la estructura política y social a nivel mundial ha llevado a que cada vez más los Estados se dirijan a las Naciones Unidas para la resolución de problemas políticos, sociales y económicos.

La Carta en su artículo 7(1) dispone: "Se establecen como órganos principales de las Naciones Unidas: una Asamblea General, un Consejo de Seguridad, un Consejo Económico y Social, un Consejo de Administración Fiduciaria, una Corte Internacional de Justicia y una Secretaría".

68 Por ejemplo, la Asamblea General en su Resolución 37/123, del 16/12/1982, afirmó —en ocasión de referirse a las medidas adoptadas por Israel en territorio sirio— "que los antecedentes y los actos de Israel confirman que no es un Estado Miembro amante de la paz, que ha violado persistentemente los principios que figuran en la Carta y que no ha cumplido con las obligaciones que le impone la Carta" (párr. 12).

69 Por ejemplo, contra Sudáfrica, entre otros. Ver Leben, Charles, "Article 6", actualizado por Forteau, Mathias, en *La Charte des Nations Unies. Commentaire article par article*, op. cit., vol. 1, pp. 564-568.

70 Pacto de la Sociedad de las Naciones, artículo 1(3).

71 Frowein, Jochen A., "United Nations (UN)" (2010), en *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, <http://www.mpepil.com>, párr. 40.

72 Frowein entiende que, si bien puede sostenerse que la posibilidad de retiro no existe al no haber sido prevista, no obstante, bajo "circunstancias excepcionales" los Estados podrían reconocer que un retiro se justifica (ibíd.).

73 Frowein, Jochen A., op. cit., párr. 40.

74 Resolución A/RES/67/19, 29/11/2012.

La labor de los redactores de la Carta se limitó a señalar cuáles serían los órganos principales, pero dejó establecida la posibilidad para que estos, de acuerdo con las necesidades de funcionamiento de la organización, creen órganos subsidiarios (artículo 7.2).

A cada órgano principal, excepto la Asamblea General, se le encomendó funciones específicas para cumplir con los propósitos y principios de la Organización. Así, el Consejo de Seguridad tiene como función primordial el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales; el Consejo Económico y Social, fomentar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos; la CIJ ejerce las funciones judiciales; el Consejo de Administración Fiduciaria promueve el adelanto político, económico, social y educativo de los habitantes de los territorios fideicometidos, y su desarrollo progresivo hacia el gobierno propio o la independencia; y la Secretaría lleva adelante la administración de la Organización.

La Asamblea General es el único órgano con competencia para "discutir cualesquier asuntos o cuestiones dentro de los límites de esta Carta o que se refieran a los poderes y funciones de cualquiera de los órganos creados por esta Carta"⁷⁵. Esta competencia omnicompreensiva tiene una limitante, descrita en el artículo 12, que establece que no podrá hacer recomendación alguna sobre una situación mientras el Consejo de Seguridad esté actuando.

Según explica Díez de Velasco, en virtud de los artículos 60, 83 y 85, existe una subordinación del Consejo Económico y Social y del Consejo de Administración Fiduciaria a la Asamblea General y, parcialmente, de esta al Consejo de Seguridad⁷⁶. De esta manera puede determinarse que existen distintas categorías de miembros, dependiendo del grado de autonomía del que gocen.

Por lo tanto, podemos calificar de órganos principales autónomos a la Asamblea General, al Consejo de Seguridad y a la CIJ, quienes ejercen sus funciones de manera independiente de cualquier otro órgano.

Respecto de la Secretaría, originalmente fue concebida como un órgano con funciones auxiliares; no obstante, hoy en día posee amplias competencias de carácter político y diplomático.

5.1. La Asamblea General

Integrada por todos los miembros de la Organización, representados por no más de cinco delegados, la Asamblea General es el órgano deliberativo por excelencia.

No ejerce sus funciones de manera permanente, sino que lo hace anualmente en períodos de sesiones ordinarias, pero está contemplada la posibilidad de reuniones extraordinarias si alguna circunstancia así lo exige. Asimismo, el Consejo de Seguridad puede convocar a una reunión extraordinaria de emergencia —la Resolución "Unión Pro Paz" contempla la misma posibilidad para todos los miembros de la organización—⁷⁷.

La Asamblea General cuenta con un presidente y veintidós vicepresidentes, quienes asumen por lo menos tres meses antes de la apertura del período de sesiones para el que hayan sido elegidos y desempeñan sus cargos hasta la clausura de este⁷⁸.

Cada miembro posee un voto —en un claro reflejo de la igualdad soberana de los Estados—; las decisiones sobre cuestiones importantes se toman por el voto de una mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes⁷⁹. Entre estos asuntos podemos mencionar las recomendaciones relativas al mantenimiento de la paz; la elección de los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad y de los miembros del ECOSOC; la suspensión y expulsión de miembros,

75 Carta de las Naciones Unidas, artículo 10.

76 Díez de Velasco, Manuel, op. cit., p. 215.

77 Resolución A/RES/377 (V), 03/11/1950.

78 Reglamento de la Asamblea General, artículo 30.

79 Carta de las Naciones Unidas, artículo 18.2.

y cuestiones presupuestarias. Las demás decisiones se adoptan por la mayoría de los miembros presentes y votantes.

A diferencia del Consejo de Seguridad, las resoluciones de la Asamblea General no tienen carácter jurídico vinculante, sino recomendatorio; sin embargo, pueden conducir a la formación de normas consuetudinarias.

La Asamblea General desarrolla sus funciones en pleno o por medio de comisiones, que preparan la mayoría de los proyectos de resolución a ser tratados en las reuniones plenarias para su adopción. Las seis comisiones principales son:

- Primera Comisión (Desarme y Seguridad Internacional)
- Segunda Comisión (Asuntos Económicos y Financieros)
- Tercera Comisión (Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales)
- Cuarta Comisión (Política Especial y de Descolonización)
- Quinta Comisión (Asuntos Administrativos y Presupuestarios)
- Sexta Comisión (Jurídica)

Los miembros de las Naciones Unidas pueden someter controversias capaces de representar una amenaza para la paz y seguridad internacionales a la Asamblea General, y esta, como lo señala su vasta experiencia en la materia, recomendará recurrir a alguno de los medios de solución pacífica previstos en el capítulo VI de la Carta. Al respecto, podrá solicitar una opinión consultiva a la CIJ sobre diversas cuestiones jurídicas.

Por último, la Asamblea General, en virtud de lo establecido en el artículo 22, "podrá establecer los organismos subsidiarios que estime necesarios para el correcto desempeño de sus funciones".

5.2. El Consejo de Seguridad

Es otro de los órganos principales de las Naciones Unidas, el cual tiene como misión primordial el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. Posee el monopolio del uso de la fuerza, buscando evitar las acciones unilaterales.

En su origen estuvo compuesto por once miembros, cinco permanentes —China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y la URSS (actualmente ocupa este puesto la Federación de Rusia)— y seis no permanentes. En el año 1965 se amplió el número de miembros no permanentes a diez, que son elegidos por períodos de dos años a recomendación de la Asamblea General, no pudiendo ser reelegidos por períodos consecutivos. Asimismo, al hacer su recomendación, la Asamblea General debe respetar un criterio de distribución geográfica equitativa y el aporte que hayan hecho los miembros propuestos al mantenimiento de la paz.

La presidencia del órgano es rotativa y mensual; la ejercen sus miembros en orden alfabético.

A diferencia de lo que ocurre con las resoluciones de la Asamblea General, las decisiones adoptadas por el Consejo de Seguridad son obligatorias para todos los miembros de la Organización y prevalecen sobre cualquier otro tratado. A su vez, el método de votación difiere considerablemente, según el artículo 27 de la Carta, para las cuestiones de procedimiento es necesario el voto afirmativo de nueve miembros y para las demás cuestiones son necesarios nueve votos afirmativos, incluido el de los cinco miembros permanentes. Estos últimos cuentan con el llamado "derecho de veto", que implica que su voto negativo hace caer el proyecto de resolución sometido a voto. La abstención de un miembro permanente (o su ausencia en la sesión) en la actualidad no se interpreta como veto.

Cabe señalar que la distinción efectuada por el artículo referido antes carece de efecto en la práctica, ya que todas las resoluciones se adoptan con el voto de los miembros permanentes o con la abstención de alguno de ellos, pero nunca de los cinco.

Debido a la importancia de su responsabilidad, está previsto que el Consejo de Seguridad funcione de forma continuada, es por ello que cada Estado miembro debe mantener un representante en la sede de las Naciones Unidas.

Durante sus primeros cuarenta y cinco años de vida se vio imposibilitado de ejercer plenamente sus funciones debido al enfrentamiento entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. La guerra fría provocó un bloqueo del Consejo de Seguridad a raíz de la utilización cruzada del poder de veto entre las dos potencias antagónicas. Con el fin de dicho enfrentamiento, el Consejo de Seguridad pudo llevar adelante con mayor eficacia el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales.

A tal efecto, el Consejo de Seguridad cuenta con una serie de medidas tendientes a poner fin a situaciones en las que ha determinado la existencia de una amenaza para la paz, un quebrantamiento de la paz o un acto de agresión (artículo 39 de la Carta). Dentro de las medidas, podemos diferenciar las que no conllevan el uso de la fuerza y aquellas que implican recurrir a la fuerza armada. No existe limitación alguna para que el Consejo adopte inicialmente una decisión que implica el uso de la fuerza; es decir, no existe un orden de prelación entre ellas, si la situación reviste una gravedad tal por la que no puede demorarse la intervención armada, así se decidirá.

Otro recurso con el que cuenta el Consejo de Seguridad para el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales lo encontramos en el artículo 53 de la Carta, que autoriza la utilización de los acuerdos u organismos regionales que crea necesarios para aplicar medidas coercitivas bajo su autoridad. Así lo ha hecho en el caso de Bosnia en 2004, autorizando a la Unión Europea a utilizar la fuerza; lo mismo sucedió con la Unión Africana y su intervención en Sudán y en Somalia⁸⁰.

Más allá de su función primordial, el Consejo de Seguridad tiene competencia para recomendar la admisión de nuevos miembros y el nombramiento del secretario general; solicitar dictámenes a la CIJ sobre cualquier cuestión jurídica; dictar medidas o hacer recomendaciones tendientes a la ejecución de fallos de la CIJ y decidir, junto con la Asamblea General, la convocatoria a la Conferencia General de Revisión de la Carta.

5.3. La Corte Internacional de Justicia

La CIJ es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas, sucede en la tarea a la Corte Permanente de Justicia Internacional que funcionó en época de la Sociedad de las Naciones. Los redactores de la Carta tomaron como base la experiencia de la CPJI y crearon un órgano prácticamente idéntico para la nueva organización.

El artículo 92 de la Carta establece claramente que se trata de uno de los órganos principales de las Naciones Unidas. Asimismo, determina que el Estatuto es parte integrante de la Carta, por ende, todos los miembros de las Naciones Unidas son parte del Estatuto. A la inversa, un Estado puede ser parte del Estatuto sin ser miembro de la ONU —tal el caso de Suiza antes de ingresar como miembro—.

La CIJ se compone de quince magistrados elegidos por nueve años —y con posibilidad de ser reelectos— por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Estos órganos se manifestarán por mayoría absoluta de votos y en forma independiente, sobre una lista propuesta por los grupos nacionales de la Corte Permanente de Arbitraje. La CIJ se renueva por tercios cada cinco años.

Según el artículo 2 del Estatuto, los magistrados son escogidos entre personas que gocen de alta consideración moral y que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más altas funciones judiciales en sus respectivos países o que sean de reconocida competencia en materia de derecho internacional.

No podrá haber dos que sean nacionales del mismo Estado. Mas allá de tener en cuenta las condiciones individuales o personales, los órganos encargados de la elección están obligados a procurar que en la CIJ estén representados las grandes civilizaciones y los sistemas jurídicos del mundo.

⁸⁰ Vinuesa, Raúl, "Present Problems of the Use of Force in International Law", Documento de trabajo, *Institut de Droit International*, Sesión de Nápoles (2008), p. 28.

Además de los quince magistrados, existe la figura del juez ad hoc⁸¹, previsto para aquellos casos en que una de las partes en litigio no cuenta con un juez de su nacionalidad entre los miembros de la Corte.

La CIJ tiene competencia *contenciosa* para entender en cuestiones planteadas por Estados únicamente, ya que los órganos de Naciones Unidas y otras organizaciones no pueden recurrir a esta vía⁸².

A su vez, la CIJ tiene competencia *consultiva*, por la que puede emitir su opinión sobre cualquier tema jurídico que le sea sometido por los órganos autorizados. La Asamblea General y el Consejo de Seguridad, según el artículo 96, cuentan con dicha facultad. Asimismo, la Asamblea General puede autorizar a otros órganos u organismos especializados de las Naciones Unidas a solicitar opiniones consultivas sobre cuestiones jurídicas que surjan dentro de la esfera de sus respectivas actividades.

Las decisiones de la CIJ son obligatorias, definitivas e inapelables para las partes en litigio y, como vimos, el Consejo de Seguridad puede ordenar medidas para lograr su cumplimiento.

5.4. El Consejo Económico y Social

Es un órgano principal no autónomo, que fue incrementando su número de miembros hasta el actual de cincuenta y cuatro, después de la reforma del artículo 61 de la Carta en 1978. Sus miembros son elegidos por la Asamblea General por tres años de acuerdo con un riguroso reparto geográfico, y pueden ser reelegidos.

Es dirigido por un presidente y cuatro vicepresidentes, electos en la primera sesión anual por el período de un año, pudiendo ser reelectos.

En la actualidad se reúne dos veces al año en Nueva York y Ginebra y las sesiones duran aproximadamente un mes. Las decisiones se adoptan por mayoría de los miembros votantes y presentes.

Para llevar adelante su tarea, cuenta con once comisiones consultivas, a saber: de desarrollo social; de ciencia y tecnología para el desarrollo; de estadística; de población y desarrollo; sobre el desarrollo sostenible; de la condición jurídica y social de la mujer; de prevención del delito y justicia penal, y de estupefacientes. Además cuenta con cinco comisiones económicas regionales: para América latina (CEPAL), para África (CEPA), para Europa (CEPE), para Asia y el Pacífico (CESPAO) y para Asia Occidental (CESPAO).

Las competencias del ECOSOC son muy amplias, dado que es el órgano gestor de la cooperación económica y social de la organización bajo la autoridad de la Asamblea General. Entre sus funciones podemos mencionar:

- Hacer o iniciar estudios e informes respecto de asuntos internacionales de carácter económico, social, cultural y educativo.
- Efectuar recomendaciones a la Asamblea General, los miembros de la organización y los organismos especializados.
- Formular proyectos de convención en materia de su competencia para someterlos a la Asamblea General; también hacer recomendaciones para promover los derechos humanos.
- Convocar conferencias internacionales en asuntos de su competencia.
- Concertar acuerdos con los organismos especializados, aunque luego estarán sometidos a la aprobación de la Asamblea General; coordinar las actividades de dichos organismos.

81 Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, artículo 31.

82 En el capítulo 39 de esta obra se desarrolla con mayor detalle el funcionamiento de la CIJ, así como los supuestos que deben darse para que se accione su jurisdicción.

5.5. El Consejo de Administración Fiduciaria

Fue creado con el objetivo primordial de supervisar el régimen de la administración de los territorios fideicometidos. Reemplazó al sistema de mandatos de la Sociedad de las Naciones cuyo propósito era similar: conducir a los territorios a la independencia.

Según el artículo 86 de la Carta, estaba integrado por los miembros que administrasen territorios fideicometidos, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad y tantos otros miembros elegidos por períodos de tres años por la Asamblea General a fin de mantener un equilibrio entre administradores y no administradores. Actualmente está integrado solo por los miembros del Consejo de Seguridad. Las decisiones se toman por mayoría de los miembros presentes y votantes.

Al haber alcanzado la independencia Palau, último de los territorios en fideicomiso, el Consejo de Administración Fiduciaria enmendó su reglamento por Resolución 2200 (LXI) del 25 de mayo de 1994, eliminando la obligación de celebrar períodos de sesiones anuales y dejando abierta la posibilidad de hacerlo en la medida de las necesidades. Por lo tanto, en la actualidad este órgano no se encuentra funcionando. Es factible que en una futura enmienda de la Carta pierda su calidad de órgano principal.

5.6. La Secretaría y el secretario general

Según el artículo 97 de la Carta, la Secretaría está compuesta de un secretario general y del personal que requiera la Organización. Es el centro administrativo de las Naciones Unidas y quien lo dirige, el secretario general, es, según la definición efectuada por la propia Carta, el "más alto funcionario administrativo de la Organización".

La función del secretario general y de los funcionarios de la Secretaría es de carácter estrictamente internacional. La propia Carta contiene dos prescripciones⁸³ al respecto en las que ordena al secretario general y a los funcionarios que no soliciten ni reciban instrucciones de ningún gobierno o autoridad ajena a la Organización, así como abstenerse de actuar en forma alguna que sea incompatible con su condición de funcionario responsable solo ante la Organización.

El procedimiento para nombrar al secretario general está establecido en el artículo 97 de la Carta, que dispone que será nombrado por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad, y deberá contar con el voto de los cinco miembros permanentes. Si bien la Carta no prescribe nada respecto de la duración de su mandato, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad lo fijaron en cinco años, con la posibilidad de ser renovado en una oportunidad. Desde que se creó la ONU, fueron elegidos como secretario general: Trygve Lie, de Noruega (1946-1952); Dag Hammarskjöld, de Suecia (1953-1961); U Thant, de Birmania (1961-1971); Kurt Waldheim, de Austria (1972-1981); Javier Pérez de Cuéllar, de Perú (1982-1991); Boutros Boutros-Ghali, de Egipto (1992-1996) y Kofi Annan, de Ghana (1997-2006). Desde 2007 el cargo lo ejerce el Sr. Ban Ki-Moon, de la República de Corea.

Las competencias del secretario general son amplias y diversas. Se las clasifica en funciones administrativas o políticas y diplomáticas.

Dentro de sus funciones administrativas está servir de secretaría al resto de los órganos principales de la Organización, con excepción de la CIJ, que cuenta con un funcionario a esos efectos. Prepara el proyecto de las Naciones Unidas y controla los gastos e ingresos de la Organización. Le corresponde ser depositario de los tratados, registrarlos y publicarlos. Asimismo, ejerce también funciones técnico-asesoras, como la preparación de estudios e informes para los demás órganos. Además, es el encargado de prestar los servicios de recepción, traducción, impresión y distribución de documentos, informes y resoluciones.

Resulta complejo definir cuáles son las funciones políticas y diplomáticas, dado que estas se incrementan día a día, a fin de responder a la cambiante realidad mundial. Entre ellas podemos destacar: efectuar reclamos en nombre de la Organización ante tribunales nacionales

83 Carta de las Naciones Unidas, artículos 100 y 101.

e internacionales, presentar exposiciones orales y escritas ante la CIJ en ocasión de los dictámenes pedidos a dicho órgano judicial, y poder llamar la atención del Consejo de Seguridad hacia cualquier asunto que en su opinión pueda poner en peligro el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales⁸⁴.

Una de las funciones más vitales que desempeña el secretario general es la utilización de sus buenos oficios, es decir, la adopción de medidas, en público y en privado, basadas en su independencia, imparcialidad e integridad, para evitar que surjan, aumenten o se extiendan las controversias internacionales.

CAPÍTULO 4

FUENTES Y NORMAS DEL DERECHO INTERNACIONAL

Silvina S. González Napolitano

1. Introducción: las fuentes de derecho

Las normas jurídicas se crean y expresan, tanto en los ordenamientos internos como en el derecho internacional, a través de determinados "medios" (constituciones nacionales, leyes, tratados internacionales, etc.), los cuales se denominan "fuentes de derecho" o "fuentes jurídicas".

Sin embargo, es de destacar que la palabra "fuente" ha sido utilizada con distintos significados. Se trata de un concepto ambiguo que nos lleva a referirnos a las fuentes materiales y a las formales.

Las *fuentes materiales* son los fundamentos extrajurídicos de una norma jurídica, es decir, las causas que la motivan u originan¹. Por ejemplo, las posturas políticas, sociales o culturales que llevaron a la creación de determinada regla de derecho.

En cuanto a las *fuentes formales*, en sentido restringido, serían los medios o procesos para la creación del derecho; en sentido amplio, serían aquellas "a través de las cuales el derecho se manifiesta y formula y en razón de ser su expresión visible y concreta, se definen como los modos de verificación de la existencia de normas jurídicas"².

Las fuentes formales presentan dos modalidades del proceso de creación del derecho: una deliberada y la otra espontánea³. La costumbre constituye una fuente formal de creación espontánea del derecho.

2. Las fuentes del derecho internacional y su clasificación

Una de las características del derecho internacional es su carácter descentralizado, lo que presupone la inexistencia de un órgano legislativo mundial que dicte normas jurídicas vinculantes para toda la comunidad internacional. Es así que los Estados crean las normas internacionales a través de distintos mecanismos descentralizados (por ejemplo, mediante tratados o cierta práctica -costumbre-). También los Estados delegan la facultad de crear normas internacionales en otros sujetos, como, por ejemplo, las organizaciones internacionales.

⁸⁴ Carta de las Naciones Unidas, artículo 99.

¹ Cfr. Moncayo, Guillermo; Vinuesa, Raúl y Gutiérrez Posse, Hortensia, *Derecho Internacional Público*, Zava-
lla, Buenos Aires, t. I, 2.ª reimpr., 1987, pp. 75-77.

² *Ibid.*, p. 76.

³ Cfr. Nino, Carlos, *Introducción al Análisis del Derecho*, Astrea, Buenos Aires, 2.ª edic., 1984, p. 149.